

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5290/2537

นาย บุญ เหลือ วุฒิ สาร
นาย บัว สารีเรือง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (2), มาตรา 247

โจทก์ฟ้องเรียกเงินโดยอ้างว่าจำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความชำระเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ จำเลยให้การแต่เพียงว่าเงินที่โจทก์เรียกมานั้นสูงเกินความเป็นจริง จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่ และถือว่าจำเลยรับว่าได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 หยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นวินิจฉัยว่า สัญญาประนีประนอมยอมความไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือ แล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น จึงเป็นการวินิจฉัยนอกเหนือประเด็นที่จำเลยยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงินตามสัญญา 56,463 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 56,463 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นสมควรวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาโจทก์ที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงว่าตามคำฟ้องโจทก์เป็นการฟ้องตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ และได้หยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นวินิจฉัยว่าการประนีประนอมยอมความไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ แล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยเห็นว่าเป็น ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยจะไม่ได้ให้การต่อสู้เป็น ประเด็นไว้ ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้นั้นเป็นการมิชอบด้วย กฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าว่าจ้างตัดฟันต้นไม้ จ้าง รถแทรกเตอร์ค่าซื้อพันธุ์มะละกอ ค่าขนส่งและค่าว่าจ้างคนงานจากจำเลย รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 56,463 บาท โดยอ้างว่าจำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ชำระเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์แล้วจำเลยให้การแต่เพียงว่าค่าเสียหายที่โจทก์เรียกมา นั้นสูงเกินความเป็นจริง โดยมีได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอม ความตามฟ้องแต่อย่างใดคดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประนีประนอม ยอมความว่าจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามฟ้องหรือไม่ และถือว่า จำเลยรับว่าได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความแก่โจทก์แล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กลับหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นวินิจฉัยว่า สัญญาประนีประนอมยอมความไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือ แล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น จึงเป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงที่ถือว่า จำเลยรับแล้วขึ้นวินิจฉัยอันเป็นการนอกเหนือประเด็นที่จำเลยยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใน คำให้การเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่มีอำนาจที่จะหยิบยก

ปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยได้ ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วปัญหาอื่นไม่
จำต้องวินิจฉัย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาและ
พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ระพีนทร บรรจงศิลป-สุทธิ นิชโรจน์-ปรีชา นาคพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>